

ไม่ได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามกฎหมาย และมีได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองในทำนองเดียวกับการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น และไม่ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๖/๒๕๖๐)

๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ยกคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี กรณีร้องเรียนว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากมีผู้รับสมัครรับเลือกตั้งบางรายกระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยแจกเงินเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเอง นั้น โดยที่การพิจารณาคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นกระบวนการหนึ่งในการพิจารณาข้อโต้แย้งที่เกิดจากการจัดการเลือกตั้งของผู้ถูกฟ้องคดี อันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มูลคดีเกิดและในขณะที่มีการตรวจรับคำฟ้อง ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญและเป็นที่ยุติแล้ว และโดยที่ต่อมารัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๖/๒๕๖๐)



กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการประชุมครั้งที่ ๗๕๒-๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่เห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีใช้สถานะหรือตำแหน่งรัฐมนตรีเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์การตลาดที่กำลังพิจารณาเกี่ยวกับการทุจริตของนาย ธ. ผู้อำนวยการตลาดในขณะนั้น เพื่อช่วยเหลือนาย ธ. การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ และมีความเห็นให้ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา และไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๗๐ ต่อไป ซึ่งต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง นั้น เมื่อมาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ใ้สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจากตำแหน่งเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๒๗/๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจทำความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีจึงเป็นการโต้แย้งการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของผู้ถูกฟ้องคดี โดยการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในเรื่องการถอดถอนจากตำแหน่งถูกยกเลิกไปแล้วนั้น เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด ๒ แล้วได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้ศาลทั้งหลายยังคงมีอำนาจพิจารณาและพิพากษารรคดี และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ต่อมาจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ



แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และไม่ได้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอดถอนจากตำแหน่งและการตรวจสอบอำนาจรัฐมาบัญญัติไว้ แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงสถานะและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ศาลปกครองและผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงมีสถานะและอำนาจหน้าที่ดังที่เคยมีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒/๒๕๖๑)

๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

๑) การดำเนินกิจการภายในของสหกรณ์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เรียกเงินค่าอาหารและค่าเบี้ยประชุมคืนจากสมาชิกที่ได้รับเงินไปโดยไม่ชอบ และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ รับผิดชอบตามข้อ ๖๐ ของข้อบังคับสหกรณ์ฯ นั้น โดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีใช้หน่วยงานทางปกครองตามความหมายในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้ง การจ่ายเงินค่าอาหารและค่าเบี้ยประชุมของสหกรณ์ฯ เป็นการดำเนินกิจการภายในของสหกรณ์ฯ เอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖/๒๕๖๑)

๒) การจัดระเบียบภายในของมหาวิทยาลัย

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๙๓/๒๕๕๙) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการจัดสรรที่จอดรถยนต์สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยประกาศผลการจัดสรรที่จอดรถยนต์ดังกล่าวไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการจัดสรรที่จอดรถยนต์ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศคณะแพทยศาสตร์ดังกล่าวและให้ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการจัดสรรที่จอดรถยนต์สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ฉบับพิพาทเป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรช่องจอดรถยนต์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ข้างต้น



แม้จะมีผลบังคับกับผู้ฟ้องคดีและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ต้องปฏิบัติตาม แต่การใช้อำนาจดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหารจัดการและจัดระเบียบภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๒/๒๕๖๐)

๓) การดำเนินการในเชิงพาณิชย์กรรม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครแพ็คเกจเสริมสำหรับผู้ให้บริการ “my 3G ดีเวอร์ 49/7 วัน” แบบเติมเงินใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 3G จำนวน ๕๐๐ MB ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่กำหนดว่า “ผู้ให้บริการจะต้องปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อน และจะถือว่าสมัครแพ็คเกจสำเร็จและได้รับสิทธิใช้งานตามแพ็คเกจเสริมก็ต่อเมื่อได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร จึงจะสามารถเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว หากมีการใช้งานเกิดขึ้น ผู้ให้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามแพ็คเกจหลักที่ผู้ให้บริการใช้อยู่ ณ ขณะนั้น พร้อมกำหนดระยะเวลาสมัครใช้บริการตั้งแต่วันที่-วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙” นั้น กรณีเป็นการแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการดำเนินการในเชิงพาณิชย์กรรม มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้เป็นการกระทำทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคำเสนอหรือคำสนอง เพราะเป็นเพียงการแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการให้แก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ซึ่งหากประสงค์จะขอใช้บริการ ก็จะยื่นความประสงค์ขอสมัครเป็นผู้ให้บริการดังกล่าวต่อไป กรณีจึงมีคำพิพากษาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๐/๒๕๖๑)

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

**๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่น
ซึ่งมิใช่ศาลปกครอง**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
สูงสุด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๔

เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

การฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะต้องยื่นฟ้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนด ศาลปกครองจึงจะรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้ ซึ่งเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี การดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย และการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นต้น

๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดต่อบทบัญญัติตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ ขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทเฉพาะบริเวณที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ดินที่ครอบครองและทำประโยชน์บางส่วนไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และการแก้ไข



หรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายจำต้องมีคำบังคับให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาได้รับแจ้งว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตป่าสงวนภายในแนวเขตตามแผนที่แสดงเขตป่าท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนปากพญา-ปากนคร ในท้องที่ตำบลปากพูน ตำบลท่าซัก ตำบลท่าไร่ และตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตป่าสงวน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตำบลปากนครไม่อยู่ในแนวเขตพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นป่าสงวนตามแผนที่แสดงเขตป่าท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแต่อย่างใด ขอให้ศาลเพิกถอนแผนที่แสดงเขตป่าท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ในส่วนของตำบลปากนครออกไป นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔๔ สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำรถมาขุดดินในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ และแจ้งว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตตามแผนที่แสดงเขตป่าท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับต้องมีคำบังคับให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งปกครองสูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นอดีตข้าราชการตำรวจ เกษียณอายุราชการ ในยศพันตำรวจเอก เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ ฟ้องว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตามข้อ ๑ ของระเบียบฯ กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี เสนอถอดยศตำรวจทั้งที่อยู่ในราชการตำรวจและผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้วได้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบฯ ดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจบำนาญ ซึ่งอยู่ในบังคับของระเบียบฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้น ต้องมีคำบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดี



จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๗/๒๕๖๐)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะปวงชนชาวไทยเจ้าของ อำนาจอธิปไตย มีสิทธิและหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รับความเสียหายจากการที่คณะกรรมการ ปิโตรเลียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และปลัดกระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ใช้อำนาจ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ออกประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอน ประกาศดังกล่าว นั้น ประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ กับผู้ที่ประสงค์จะสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมเท่านั้น จึงไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้อ้างว่าได้รับความเสียหายในฐานะส่วนตัวอย่างไร ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจ หลีกเลี่ยงได้จากประกาศพิพาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาล มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พร.๕/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ในการออกอากาศ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการสร้างภาระแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดทำให้ไม่สามารถกระจายเสียง ออกอากาศได้ตามปกติและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องปฏิบัติตามประกาศที่พิพาท



ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อประกาศฉบับพิพาทเป็นประกาศที่วางแนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการที่จะออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ โดยมีผลใช้บังคับกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแล้ว หรือได้ยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไว้แล้ว และคำขออยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ไม่ใช่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือได้ยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไว้ตามประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่ เอฟเอ็ม ๘๘.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของสมาคมเครือข่ายสื่อวัฒนธรรมสัมพันธ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เป็นผู้แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในนามของกลุ่มคนและในนามของนิติบุคคล ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๗ เป็นผู้ดำเนินการสถานีที่ดำเนินการแทนผู้ยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ได้แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงก็ตาม แต่การแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุดังกล่าวก็เป็นเพียงการดำเนินการตามมาตรการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้นเพื่อให้ทราบจำนวนและรายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีการออกอากาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้ทำให้กลายเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศพิพาท อันจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๙/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้บุหรี่ยของโรงงานยาสูบมียอดขายลดลงอย่างมากและอยู่ในสถานะขาดทุนและจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนและเงินโบนัสประจำปีของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามในฐานะที่เป็นพนักงานของโรงงานยาสูบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าว นั้น กฎกระทรวงฉบับพิพาทมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราการเก็บภาษีบุหรี่โดยเฉพาะ ซึ่งการที่กิจการของโรงงานยาสูบจะมีผลประกอบการที่ดีหรือไม่อย่างไร ก็ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารงานของโรงงานยาสูบเอง เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมิได้มี



บทบังคับที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการ

แผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลคู้ตะเกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการโครงการก่อสร้างผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE บริเวณห้าแยกป่าขนุน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าขนุน ตำบลคู้ตะเกา อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ตามที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคู้ตะเกา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๒๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนเทศบัญญัติดังกล่าว นั้น กรณีเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกล่าวอ้างว่าเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคู้ตะเกา ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๒๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องเพิกถอนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคู้ตะเกาฉบับดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๔/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม (นาง พ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดในลักษณะของการสั่งการด้วยวาจาและประกาศให้บุคลากรทราบในที่ประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าที่พักในการเดินทางไปราชการภายในประเทศเพื่อใช้บังคับสำหรับบุคลากรโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม แตกต่างจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอให้ศาลเพิกถอนกฎดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการด้วยวาจาและแจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมทราบในที่ประชุมว่า ในการเบิกจ่ายค่าที่พักในการเดินทางไปราชการภายในประเทศเพื่อเป็นมาตรการประหยัดงบประมาณของโรงเรียน ให้บุคลากรของโรงเรียนเบิกจ่ายค่าที่พักในอัตราเดียวไม่เกิน ๖๐๐ บาทต่อวันต่อคน โดยมีได้มีการจัดทำข้อกำหนด



เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อกำหนดดังกล่าวมีลักษณะเป็นการขอความร่วมมือเพื่อการประหยัดงบประมาณของโรงเรียน จึงไม่มีสภาพเป็นกฎ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุมัติเบิกค่าที่พักในการเดินทางไปราชการแล้ว ไม่ได้รับอนุมัติตามคำขอจึงจะเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗๓๒/๒๕๖๐)

(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกคำสั่ง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (แบบ อ.๑) ให้แก่นาย ส. ย้อนหลัง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยมีเจตนาเพื่อที่จะช่วยเหลือไม่ให้นาย ส. ถูกออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ซ่อมแซมไว้ โดยที่ไม่มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารจริงตามที่ได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารดังกล่าว ขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (แบบ อ.๑) ที่ออกให้แก่นาย ส. นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่อยู่ใกล้ชิดและติดต่อกับอาคารของนาย ส. ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากความไม่มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของอาคาร การเกิดอัคคีภัยจากการก่อสร้างอาคารของนาย ส. ได้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีสิทธิฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๖๘/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่รณารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุครอบคลุมถึงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศจังหวัดราชบุรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่พิพาท เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและประกาศจังหวัดราชบุรีฉบับพิพาท นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินพิพาท และอ้างว่ามีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการออกประกาศจังหวัดราชบุรีดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๘/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนที่ดินมรดกตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๗๖ ตำบลป่าฝาง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาตรวจสอบพบว่า มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๙๙๓ และเลขที่ ๒๙๙๔ ตำบลป่าฝาง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทับซ้อนที่ดินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี และได้มีการนำ น.ส. ๓ ก. ทั้งสองฉบับดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙๔๐ และเลขที่ ๑๖๙๔๑ ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในเวลาต่อมา อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๙๙๓ และเลขที่ ๒๙๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙๔๐ และเลขที่ ๑๖๙๔๑ รวมทั้งให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่านายอำเภอจังหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๙๙๓ และเลขที่ ๒๙๙๔ ทับซ้อนที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๗๖ ของผู้ฟ้องคดี และทำให้โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙๔๐ และเลขที่ ๑๖๙๔๑ ที่อาศัย น.ส. ๓ ก. ทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออก น.ส. ๓ ก. และโฉนดที่ดินฉบับดังกล่าว และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายจำต้องมีค่าบังคับของศาลให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. และโฉนดที่ดินดังกล่าว หรือให้จ่ายค่าทดแทนความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการนำที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑)

เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนาง ผ. ยายของผู้ฟ้องคดีซึ่งตกทอดมายังมารดาของผู้ฟ้องคดี และตกทอดมายังผู้ฟ้องคดี นาย ส. และพี่น้องรวม ๔ คน ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโดยทายาทคนอื่นไม่ทราบและไม่ได้ให้ความยินยอม ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินพิพาท นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทของนาง ผ. การออกโฉนดที่ดินพิพาท ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำดังกล่าว และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้นต้องมีค่าบังคับให้เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า สมาคมกีฬาอิมมูนาสติกแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยที่ประชุมใหญ่ของสมาคมมีมติในการประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีตั้งใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมหรือนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม จึงมีมติให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนของสมาคม เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าว นั้น มติดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสถานะเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอิมมูนาสติกในนามของชาติหรือของประเทศไทย ภายใต้การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากคำสั่งดังกล่าว ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๖/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่ก่อสร้างห้วยงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) ตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒



จังหวัดแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศแจ้งรายชื่อ “ผู้ไม่มีสิทธิ” ที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผล ที่ถูกเขตชลประทาน บริเวณพื้นที่การก่อสร้างห้วยงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิ ที่จะได้รับเงินค่าขนย้ายและค่าทดแทนจากการดำเนินโครงการ ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการใหม่ ให้ถูกต้อง นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินในท้องที่ที่ถูกเขตชลประทานดังกล่าว จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากผลบังคับแห่งประกาศดังกล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาล พิพากษาเพิกถอนประกาศที่พิพาท ซึ่งเป็นคำขอให้ศาลสามารถออกคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๙๗/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งเรือนจำกลางสงขลา ที่ ๖๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี โดยลดชั้นผู้ฟ้องคดีจากนักโทษชั้นเยี่ยมเป็นนักโทษชั้นเลวมาก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๖๐๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคม ใช้ชื่อว่า “สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ ทุกขั้นตอนของคนพิการทุกประเภทตามแนวความคิดเห็นพื้นฐาน เพื่อให้คนพิการทุกประเภท สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างอิสระ ติดตามค้นหาระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อคนพิการมาเผยแพร่ให้คนพิการได้รับทราบถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ ส่วนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ



ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยผู้ฟ้องคดีและองค์การคนพิการแต่ละประเภทจะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อมากระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งออกตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ล.๒๙๗๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังตามหนังสือดังกล่าว นั้น กรณีเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ส่งเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าบัญชีเงินคงคลังเป็นรายได้แผ่นดิน คำสั่งดังกล่าวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อกองทุนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือกำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินสภาพคล่องดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๓/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีที่เทศบาลตำบลผู้ฟ้องว่า ได้รับหนังสือจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน แจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ของผู้ฟ้องคดี โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่านมีข้อเสนอแนะให้ผู้ฟ้องคดีส่งเงินคืนคลัง ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีการกันเงินรายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในหมวดค่าใช้สอยหมวดค่าวัสดุและหมวดเงินอุดหนุน ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล โดยมีได้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดน่าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินตามข้อสังเกตของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน



จังหวัดน่าน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงได้รายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามหนังสือวินิจฉัยสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งใช้อำนาจในฐานะเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยืนยันตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕/๒๕๖๑)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๒๑๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตที่จับสัตว์น้ำเพื่อประกาศให้เป็นที่อนุญาตเพาะเลี้ยงหอยนางรมคลองลาวน เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และยกเลิกการนัดประชุมของคณะกรรมการและการทำประชามตามคำสั่งดังกล่าว นั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งพิพาทไม่ใช่คำสั่งที่เป็นการอนุญาตให้ผู้ใดทำการเพาะเลี้ยงหอยนางรมในร่องน้ำคลองลาวน และยังไม่เป็นผลเป็นการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเพาะเลี้ยงหอยนางรมในร่องน้ำคลองลาวน คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองหรือกฎ ที่จะมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งหกซึ่งมีที่อยู่อาศัยติดลำคลองลาวนได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงการนัดประชุมของกรรมการและการทำประชามตามหนังสือเชิญประชุมของมณฑลทหารบกที่ ๑๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๒/๒๕๖๐)



กรณีฟ้องว่า การที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้นำป้ายประกาศอุทยานแห่งชาติตะรุเตาไปติดตั้งไว้ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งมีข้อความระบุว่า “พื้นที่นี้ได้ทำการตรวจยึดจับกุม ตามรายงานประจำวันสถานีตำรวจภูธร เกาะหลีเป๊ะ คดีอาญาที่ ๕๙/๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พื้นที่ตรวจยึดจับกุม ๖-๐-๘๐ ไร่ จึงห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปยึดถือครอบครองพื้นที่และดำเนินการใด ๆ” เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น โดยที่ข้อความตามประกาศพิพาทไม่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติตะรุเตาแต่อย่างใด ประกาศดังกล่าวจึงเป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือผู้ที่กระทำการบุกรุก แผ้วถาง ก่อกำสร้าง ยึดถือครอบครอง หรือทำประโยชน์ใด ๆ ในที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติ อันจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาต่อผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองที่พิพาทเท่านั้น จึงไม่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากประกาศอุทยานแห่งชาติตะรุเตาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑/๒๕๖๐ และที่ คส.๒/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรื้อถอนพืชผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าว เป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีการฟ้องอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด้วย นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งหรือวินิจฉัยอุทธรณ์อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๗/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า การที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งตามหนังสืออุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กับพวกหรือบริวารทำลาย หรือรื้อถอนพืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อหนังสือดังกล่าวมีเนื้อความระบุในทำนองว่า ได้ครบกำหนดเวลาที่เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กับพวกหรือบริวารทำลาย หรือรื้อถอนพืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หรือทำสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แต่ไม่มีการปฏิบัติตาม จึงเตือนมาเป็นครั้งที่ ๒ ให้ดำเนินการทำลาย หรือรื้อถอนพืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กำหนด หนังสือดังกล่าวจึงเป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กับพวกหรือบริวารทำลาย หรือรื้อถอนพืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หรือทำสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไปตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น หนังสือฉบับนี้มีได้เป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงมิได้มีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะนำมาฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้โดยตรง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากหนังสือฉบับดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๑/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และ การธนาคาร

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาศัยอำนาจตามประกาศ ที่ สนส. ๕๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินเกินร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป มีหนังสืออนุญาตให้ธนาคาร ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ถือหุ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เกินร้อยละ ๑๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเจตนาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าครอบงำกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อันเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจและมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือหุ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗ ฉบับ นั้น ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใด ๆ ในการเป็นผู้ถือหุ้น แต่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๕๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินเกินร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นนิติบุคคล ดังนั้น แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือประโยชน์เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ตนถือหุ้นอยู่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การดำเนินการใด ๆ ต่อองค์กรที่ตนมีหุ้นอยู่ จะเป็นกรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เพราะนิติบุคคลมีฐานะเป็นบุคคลต่างหากทางกฎหมายแยกจากผู้ถือหุ้น เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗ ฉบับ โดยไม่ได้มุ่งให้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ อันจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๐/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของผู้ฟ้องคดีจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และมีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท ส. จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทำให้หุ้นสามัญของผู้ฟ้องคดีไม่อาจซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งส่งผลให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้



และเมื่อหุ้นสามัญของผู้ฟ้องคดีไม่มีมูลค่า ผู้ถือหุ้นอาจฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีได้ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งและประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน ต้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้จัดการหรือกระทำการแทนตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งการที่คำสั่งให้เพิกถอนหุ้นสามัญของผู้ฟ้องคดีทำให้ไม่อาจซื้อหรือขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทำให้หุ้นสามัญของผู้ฟ้องคดีไม่มีมูลค่า ย่อมมีผลต่อการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี จึงอยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะกระทำการแทนผู้ฟ้องคดีในการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดี ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาล ดังนั้น คดีนี้ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ค้าของเก่าตลาดนัดวันอาทิตย์ตลาดคลองถม บริเวณส่วนหนึ่งของถนนเจ้าคำรพ จากแยกถนนมหาจักรถึงถนนเสือป่า ถนนยมราชสุขุม จากแยกมหาจักรถึงถนนเสือป่า และถนนศรีธรรมราช จากแยกถนนเจริญกรุงถึงถนนเจ้าคำรพ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรื่อง การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ตลาดคลองถมและบริเวณโดยรอบ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว รวมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสามารถกลับเข้าขายของ ณ บริเวณสถานที่พิพาทได้อย่างเดิม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริเวณที่ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการค้าของเก่าไม่เคยถูกกำหนดให้เป็นจุดผ่อนผันให้ทำการค้าได้ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จำหน่ายสินค้าบนถนนหรือทางสาธารณะตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปค้าขายหรือจำหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศฉบับพิพาท

